

1504914-56.2019.8.26.0361

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... local onde geralmente é realizado o tráfico de drogas. Procedemos com a abordagem do Sr. Iran e no interior do veículo nada foi encontrado. Contudo, após pesquisas verificou-se uma queixa de furto sobre o veículo somente no sistema da Polícia Militar, sem registro no sistema da Polícia Civil. No veículo, verificaram que o chassi que corta fogo estava meio torto, e apesar do veículo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1504914-56.2019.8.26.0361 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504914-56.2019.8.26.0361

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2277799/2019 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES, 5396247 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES, 4168/19/306 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2277799 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES, 4168/19/306 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2277799 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES, 4168/19/306 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2277799 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES, 4168/19/306 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2277799 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES, 4168/19/306 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IRAN DE JESUS SANTANA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

IRAN DE JESUS SANTANA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, no período compreendido entre o dia 22 de julho de 2019 e dia 18 de agosto de 2019, em horário e local indeterminados, recebeu/adquiriu e conduziu, em proveito próprio, 01 (um) veículo VW/Gol Special, placas originais HMP/5280 - São Paulo, cor branca, chassis 9BWZZZ3774P050200, coisa que sabia ser produto de crime anterior, avaliada em R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), conforme auto de avaliação indireta a fls. 149, tendo por vítima Rogério Rosa da Silva.

A denúncia foi recebida em 10 de janeiro de 2021 (fls. 159). Citado (fls.165), o acusado ofereceu resposta à acusação às fls.173/175. Mantido o recebimento da denúncia, prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls.184). Produziu-se prova oral, com a oitiva da vítima, testemunhas e interrogatório do réu (fls.207).

Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, por meio de sistema audiovisual, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Procede o pedido contido na denúncia.

A materialidade do delito está configurada pelos boletins de ocorrência de fls. 03/05 e de fls.74/78, pelo auto de exibição e apreensão de fls.06/07, pelo laudo pericial do veículo (fls.56/71), auto de avaliação de fls.149, documentos de fls.92/97, bem como pela prova oral colhida.

Também a autoria do crime ficou evidenciada e recai sobre o réu.

A testemunha Jefferson Varela Rodrigues Monteiro, policial militar ouvido em Juízo, relatou que estava em patrulhamento com o sargento Cleito no bairro Jundiapéba e avistaram o veículo Gol saindo do local onde geralmente é realizado o tráfico de drogas. Procedemos com a abordagem do Sr. Iran e no interior do veículo nada foi encontrado. Contudo, após pesquisas verificou-se uma queixa de furto sobre o veículo somente no sistema da Polícia Militar, sem registro no sistema da Polícia Civil. No veículo, verificaram que o chassi que corta fogo estava meio torto, e apesar do veículo estar muito enferrujado, o chassi parecia bem atual. Após, verificaram o motor do veículo e sobre motor também constava queixa de furto. Na ocasião, o acusado falou que teria adquirido o veículo na feira do rolo em Jundiapéba. Não se recorda de sobre o valor do veículo informado pelo acusado.

No mesmo sentido, a testemunha Cleito Alves da Cunha Junior, relatou em Juízo que estava em patrulhamento na região de Jundiapéba e abordaram o veículo branco com placa caseira na parte frontal. Na ocasião da abordagem foi constatado no veículo que o chassi, em tese, estava adulterado, pois estava sem alinhamento técnico, além do veículo estar com outro motor, mais novo, com numeração mais nova. Indagaram o indivíduo e ele afirmou que adquiriu o veículo na feira sem os cuidados necessários, por R\$ 2.000,00, ou algo assim.

Rogério Rosa Silva, vítima do furto do veículo Gol, de sua propriedade, encontrado com o acusado, narrou em Juízo que foi no mercado fazer comprar com sua esposa, deixou o carro estacionado no local. Demorou cerca de 30 a 35 minutos e ao sair, seu carro não estava na vaga. Perguntou ao segurança sobre o veículo, e este lhe falou que o Gol branco havia acabado de passar na cancela, concluindo que seu carro foi subtraído. Assim, chamaram o responsável pelo mercado, que lhe pediu a nota da compra realizada afirmando que o estabelecimento tinha seguro e iria pagar pelo veículo. Após 60 dias a vítima recebeu o valor. Registrou dois boletins de ocorrência, esclarecendo que seus documentos pessoais estavam no veículo, inclusive o documento do automóvel, sendo que tomou as providências necessárias perante o Detran. Após um ano, recebeu ligação da delegacia de Mogi com informação de que seu veículo havia sido encontrado, ocasião em que a vítima explicou que o veículo não era mais seu, mas mesmo assim teve que comparecer com o boletim que havia registrado, para dar baixa no sistema. Na delegacia, foi informado de que poderia ser chamado para prestar esclarecimentos.

O réu Iran de Jesus Santana, em Juízo, afirmou que realmente comprou o veículo na "feirinha do rolo" de Itaquaquetuba, e achou estranho o preço, mas o rapaz lhe garantiu que não havia nada de errado com o carro. Aduziu que como foi preso há um tempo atrás, arrumou um serviço e precisava do veículo para trabalhar. Como estava com pouco dinheiro, entrou na feirinha do rolo e achou este carro a venda, ocasião em que chamou o dono, conversou com ele e negociaram o veículo por R\$ 2.000,00. Em seguida, a caminho da casa de seu irmão, na mesma rua, foi abordado por policiais. Esclareceu que consultou o "papel" do veículo em um despachante e não constava nada. Não recebeu o documento do carro, só um "papel puxado", pois o rapaz falou que havia perdido o documento. Não providenciou segunda via do documento pois não

deu tempo, havia três dias que estava com o veículo. Não tem o “papel” do veículo pois, segundo afirmado, os policiais o recolheram junto com o automóvel. As provas colhidas, destarte, inclusive sob o crivo do contraditório, são firmes e uníssonas em apontar a responsabilidade do réu pelo delito em apreço. Consoante o exposto, o próprio réu confirmou que adquiriu o veículo na “feira do rolo”, de pessoa não identificada, sem a respectiva documentação, pelo valor de R\$ 2.000,00, afirmando, apenas, que teria um “papel” referente ao automóvel, que indicava não possuir restrições.

A alegação de que o réu não tinha ciência da origem ilícita do bem não condiz com as provas produzidas, e é, no mínimo, inconcebível, vez que nada apresentou para comprovar sua versão, e sequer demonstrou qualquer cautela ao averiguar a origem do bem, ou mesmo exigir a documentação oficial do veículo antes de supostamente recebe-lo de pessoa desconhecida e toma-lo como seu. Note-se que nem mesmo o “papel” referente ao veículo, que supostamente teria indicado a ausência de restrições, foi apresentado.

Além disso, já suficientemente pacificado que, em se tratando do crime de receptação, há inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado a demonstração de que não tinha ciência de se tratar de objeto delituoso.

Nesse sentido, confira-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

Também não se pode olvidar que a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode ser extraída da própria conduta do agente, que não apresenta qualquer justificativa para a posse do bem, e das circunstâncias da infração. A receptação, via de regra, é cometida na clandestinidade, de modo que a prova indiciária, desde que razoável, como ocorre na espécie, é suficiente para demonstrar o dolo do agente e embasar um decreto condenatório (TJSP Rel. Des. Tristão Ribeiro 5ª Câmara Criminal Apelação nº 3004999-33.2013.8.26.0084 j. 11/09/2014).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPÇÃO SIMPLES. VEÍCULO. FEIRA DO ROLO. Absolvição.

Impossibilidade. Provas suficientes quanto a autoria delitiva. Bem de origem ilícita na posse do recorrente. Dolo comprovado. A prova de que o réu recebeu e adquiriu o veículo objeto com conhecimento da origem ilícita da coisa, extrai-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolveram a infração. No caso, o acusado estava na posse de um carro roubado, comprado na “feira do rolo” e sem documentos. Veículo adquirido por preço módico. Pena reduzida ao mínimo legal e substituída por uma restritiva de direitos. Regime prisional alterado para o aberto. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - APR: 00087878020158260361 SP 0008787-80.2015.8.26.0361, Relator: Marcos Correa, Data de Julgamento: 04/04/2019, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2019). GRIFEI

Ainda: Recebendo o agente objeto furtado, cuja origem não possa desconhecer, caracteriza-se a receptação dolosa (TACRISP – JTACRIM 49/399). “Receptação dolosa. Prévia ciência da origem criminosa da coisa. Possibilidade de ser reduzida através de indícios sérios e da própria conduta do agente antes e depois do delito. Inteligência do art. 180 do Código Penal” (TJSP – RT 717/385). Em se tratando de crime de receptação dolosa, a demonstração de que o agente tinha ciência sobre a origem ilícita da coisa pode ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab externo, do modus operandi do comprador, uma vez que, não podendo penetrar no foro íntimo do agente, não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva (RJDTACRIM 36/345).

Ainda, de acordo com o Laudo Pericial de fls.56/61, verifica-se que o automóvel apresentava numeração do chassi adulterada, bem como, segundo boletim de ocorrência de fls.03/05, ostentava placa artesanal.

De mais a mais, não prospera a alegação da defesa de que o valor desproporcional supostamente pago pelo acusado para a aquisição do bem se deu em razão do péssimo estado de conservação, já que consta nos autos auto de avaliação indicando que o veículo vale R\$ 7.500,00 (fls.149), bem como documentos que comprovam que a vítima do furto recebeu R\$ 7.000,00 a título de indenização pela subtração do automóvel (fls.92/97).

Do mesmo modo, irrelevante para a configuração do delito de receptação, à vista dos demais elementos colhidos nos autos, que o registro do furto se encontrava apenas

no sistema SIPOM da Polícia Militar.

Com efeito, o conjunto de provas amealhado é seguro e coeso, inviável a absolvição do acusado.

Passo ao cálculo da pena.

Na primeira fase, atentando aos critérios norteadores da fixação das penas previstos no artigo 59, do Código Penal, observo que o réu é portador de maus antecedentes criminais, conforme consulta ao sistema SAJ, já que foi condenado como incurso no art. 155, §4º, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, nos autos nº 1501536-06.2019.8.26.0616 desta 1ª Vara Criminal, em razão de fato anterior (28/06/2019) aos analisados no presente feito, com condenação posterior, transitada em julgado em 11/11/2021, sendo certo que não há impedimento para a exasperação da pena-base. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDO LIMINARMENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME EM ANÁLISE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A ilegalidade passível de justificar a impetração de habeas corpus substitutivo deve ser manifesta, de constatação evidente, o que, na espécie, não ocorre. 2. Caso em que o Tribunal estadual entendeu ser possível a fixação da pena-base acima do mínimo legal ante a existência de maus antecedentes, uma vez que o ora agravante ostenta condenação por delito anterior ao fato aqui apurado, mas com trânsito em julgado posterior. 3. No Superior Tribunal de Justiça, há o entendimento de que o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC n. 246.122/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/3/2016). Uma vez reconhecida a existência de circunstância judicial negativa, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há ilegalidade na determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 675858 SP 2021/0195787-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021).

Assim, a pena base será aumentada em 1/6, perfazendo 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a pena será elevada em 1/6, totalizando pena final de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, eis que ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena.

O regime adequado ao cumprimento de pena, diante da reincidência e da quantidade da pena aplicada, na forma do artigo 33 do Código Penal, será o semiaberto. A corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Os requisitos para a imposição do regime aberto constam no art. 33, § 2º, c, e § 3º, do Código Penal; são eles: ausência de reincidência, condenação por período igual ou inferior a 4 anos e inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na hipótese, sendo o agravante reincidente e havendo sido a pena fixada em 1 mês de detenção, o regime inicial semiaberto é o adequado para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1654903 SE 2020/0021367-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020).

Ainda que não se trate de reincidente específico, entendo não ser socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, já que o réu ostenta maus antecedentes relacionados, também, a delito patrimonial (tentativa de furto de veículo), como já exposto. Assim, reputo insuficiente a medida. Neste sentido:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO, RECEPÇÃO E DEPÓSITO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, PERIGOSAS E NOCIVAS À SAÚDE HUMANA E AO MEIO AMBIENTE (COMBUSTÍVEIS). WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O artigo 44 do Código Penal não se restringe a fixar o critério quantitativo como referência para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, mas também elege a valoração da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do condenado, assim como os motivos e as circunstâncias do crime, que podem indicar ser a substituição da pena medida insuficiente. 3. As instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte na reincidência do agravante e na condenação, na hipótese, por mais dois delitos, a evidenciar não ser socialmente recomendável o benefício nos termos do art. 44 do Código Penal. 4. Para concluir em sentido diverso, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - HC: 206038 SP, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 25/10/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 11/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. NÃO ESPECÍFICA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Admite-se a a fixação do regime imediatamente mais gravoso, o semiaberto, com fundamento na reincidência do acusado, por incidência da Súmula 269 do STJ. 2. O art. 44, II, do Código Penal veda a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ao acusado reincidente em crime doloso, salvo se, em face de condenação anterior, a medida for socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, ponto em que se ressente o recurso do requisito do prequestionamento. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1761481 RJ 2020/0242859-5, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021).

O mesmo se aplica ao sursis (artigo 77, do Código Penal).

A pena de multa deverá ser calculada em seu mínimo legal, ante a ausência de comprovação da situação econômica dos réus.

Ante todo o exposto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu IRAN DE JESUS SANTANA, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Deixo de fixar o valor mínimo de indenização para reparação dos danos causados pela infração, conforme inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal, diante da ausência de pedido formulado pelo Ministério Público nesse sentido.

O acusado poderá recorrer em liberdade, eis que assim respondeu ao processo, não havendo fato novo que altere a situação fática jurídica.

Por fim, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista, se o caso.

Após o trânsito em julgado:

- (i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;
- (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;
- (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;
- (iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da

pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);

(v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo ao réu em razão da ausência condição econômica demonstrada nos autos.

P.I.C

Mogi das Cruzes, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA